دیس‌وب / توافق‌نامه اختصاصی نرم‌افزار / نسخه ۱.۰

قرارداد توسعه و استقرار سامانه مدیریت مشتریان و خدمات صنعتی

از مدیریت مشتری و قطعه، تا چرخه فروش و خدمات پس از فروش؛ توسعه مرحله‌ای با دامنه روشن و بودجه قابل کنترل.

شماره قرارداد: ..... تاریخ امضا: ..... / ..... / ..... محل انعقاد: .....

> نسخه پایه: MVP | شیوه اجرا: استقرار اختصاصی روی زیرساخت کارفرما | واحد همه مبالغ: تومان

ماده ۱ ـ طرفین و نمایندگان مجاز

۱ـ۱. مجری: شخص حقیقی / حقوقی ..... با نام تجاری «دیس‌وب»، شماره ملی / شناسه ملی .....، شماره ثبت .....، نماینده مجاز ..... به سمت .....؛ مستند اختیار امضا ..... . نام تجاری به‌تنهایی جایگزین هویت قانونی طرف قرارداد نیست.

نشانی و کدپستی مجری: .....
تلفن: ..... ایمیل قراردادی: ..... شماره پیام‌رسان توافقی: .....

۱ـ۲. کارفرما: شخص حقیقی / حقوقی .....، شماره ملی / شناسه ملی .....، شماره ثبت .....، نماینده مجاز ..... به سمت .....؛ مستند اختیار امضا ..... .

نشانی و کدپستی کارفرما: .....
تلفن: ..... ایمیل قراردادی: ..... شماره پیام‌رسان توافقی: .....

۱ـ۳. نماینده تصمیم‌گیر فنی کارفرما: .....؛ نماینده فنی مجری: ..... . فقط امضاکنندگان مجاز می‌توانند مبلغ، دامنه یا مدت قرارداد را تغییر دهند. تأییدهای اجرایی نماینده فنی در همان دامنه معتبر است.

ماده ۲ ـ موضوع و اسناد حاکم

موضوع، پیکربندی، تکمیل، آزمون و استقرار یک نسخه از سامانه برای یک شخصیت حقوقی / حقیقی و یک دامنه، شامل بسته پایه صفحه ۲ و صرفاً ماژول‌های انتخاب و امضاشده صفحات ۳ و ۴ است. ماژول‌های اختیاری، تعهد توسعه آتی‌اند و آماده‌بودن آن‌ها با امضای این قرارداد اعلام نمی‌شود.

این توافق با رعایت قوانین لازم‌الاجرای ایران و اصل آزادی قراردادها منعقد می‌شود. ترتیب اولویت اسناد: الحاقیه امضاشده متأخر؛ کاربرگ مالی و انتخاب‌های امضاشده؛ شرح خدمات و معیار پذیرش؛ سایر مواد قرارداد. وعده شفاهی، نمونه سامانه‌های دیگر یا عنوان کلی «و غیره» به دامنه خدمات اضافه نمی‌کند.

> صفحات ۲ تا ۶، کاربرگ فنی و مالی؛ صفحات ۷ تا ۹، شرایط اجرا؛ صفحه ۱۰، معیار پذیرش؛ صفحه ۱۱، فرم تغییر و صفحه ۱۲، صورت‌جلسه تحویل است. خانه خالی در انتخاب ماژول به معنی عدم سفارش است. صورت‌جلسه تحویل فقط در زمان تحویل تکمیل و امضا می‌شود.

تأیید این صفحه و انتخاب‌های آن — امضا / مهر مجری: ..... امضا / مهر کارفرما: .....

پیوست فنی الف / دامنه خدمات پایه

بسته پایه MVP؛ نقطه شروع عملیاتی

قیمت پیشنهادی یک‌باره بسته پایه: ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
قیمت نهایی توافق‌شده پایه: ..... تومان | زمان پیشنهادی: ۲۰ روز کاری

کد / قابلیت	شرح تعهد و مرز خدمات
B01 · مشتریان و اکسل	ایجاد، ویرایش، جست‌وجو و حذف مشتری با رعایت دسترسی؛ مشتری بالقوه / بالفعل؛ دریافت فایل نمونه، ورود و خروج اکسل با ساختار ثابت سامانه و گزارش خطاهای قابل تشخیص. پاک‌سازی داده، ادغام فایل‌های نامنظم و مهاجرت اختصاصی شامل نیست.
B02 · قطعات و تخصیص	کاتالوگ قطعه، کد و توضیحات؛ تخصیص قطعه دارای سریال یکتا به مشتری؛ مشاهده قطعات مشتری و تبدیل وضعیت مشتری پس از تخصیص. این بخش سیستم انبار، حسابداری موجودی یا تولید نیست.
B03 · سوابق خدمات	ثبت و مشاهده تاریخچه سرویس / تعمیر قطعه مشتری، تاریخ، نوع خدمت، توضیح و هزینه ثبت‌شده؛ گارانتی در حدود فرم موجود. ثبت هزینه به معنی صدور فاکتور، حسابداری یا گردش کار اعزام نیست.
B04 · پیامک و ورود	ورود با رمز و کد یک‌بارمصرف؛ تنظیم اتصال به یک حساب ملی‌پیامک، ارسال دستی / الگوی مورد تأیید و گزارش ارسال. هزینه شارژ، خط خدماتی، احراز هویت و تأیید الگو با کارفرماست. تحویل OTP واقعی منوط به آماده‌بودن سرویس است.
B05 · کاربران و مجوز	ایجاد / ویرایش کاربر، فعال‌سازی / غیرفعال‌سازی و تخصیص مستقیم ۱۴ مجوز موجود؛ نوع کاربر مدیر ارشد / مدیر مطابق سامانه. تعریف نقش دلخواه، گروه‌بندی مجوزها و سلسله‌مراتب سازمانی در این بسته نیست.
B06 · برند و ظاهر	ویرایش نام و لوگوی شرکت؛ رابط فارسی و راست‌به‌چپ، نمایش واکنش‌گرا، حالت روشن / تیره و رنگ‌های آماده پیش‌فرض، آبی، سبز و قرمز. تم و رنگ فعلی در مرورگر ذخیره می‌شود؛ رنگ سفارشی و اعمال سراسری با M07 سفارش داده می‌شود.
B07 · مدیریت و استقرار	داشبورد شاخص‌های موجود؛ پنل مدیریت وب؛ یک نوبت استقرار روی هاست سازگار، جداسازی مسیر عمومی / خصوصی، تنظیم SSL موجود و تحویل بسته نصب و راهنمای ساخت و نصب. خرید یا اداره سرور شامل نیست.
B08 · آموزش و تضمین	یک جلسه آموزش برخط حداکثر ۲ ساعت برای حداکثر ۳ نفر، راهنمای نصب / بهره‌برداری و ۶۰ روز رفع اشکال مطابق ماده ۱۰. آموزش کارکنان جایگزین و خدمات نگهداری مستمر جداست.

مرز نسخه MVP: این نسخه پنل داخلی کارکنان است؛ پنل ورود مشتری نهایی، فروش، فاکتور، مدیریت تعمیرکار، زمان‌بندی اعزام، تیکت و چت زنده در پایه منظور نشده‌اند. وجود فایل نمایشی، صفحه آزمایشی یا کتابخانه در کد، تعهد تحویل قابلیت فعال ایجاد نمی‌کند.

تأیید این صفحه و انتخاب‌های آن — امضا / مهر مجری: ..... امضا / مهر کارفرما: .....

پیوست فنی ب / گزینه‌های توسعه آتی ـ انتخاب با کارفرما

ماژول‌های پیشنهادی برای چرخه کامل خدمات

هر ماژول فقط با علامت انتخاب، تکمیل مبلغ نهایی و تأیید طرفین سفارش محسوب می‌شود. قیمت‌ها مستقل از پایه و هزینه‌های سرویس ثالث‌اند. زمان‌ها افزوده پیشنهادی به برنامه پایه‌اند؛ برنامه نهایی در صفحه ۷ تعیین می‌شود.

انتخاب / ماژول	خروجی تعریف‌شده و ارزش کسب‌وکار	پیشنهاد / مبلغ نهایی	روز کاری افزوده
☐ M01 فروش و درآمد خدمات	ایجاد پیش‌فاکتور / فاکتور داخلی با شماره یکتا، اقلام قطعه و خدمت، تخفیف و مالیات دستی؛ ثبت دستی دریافت و مانده؛ گزارش فروش و درآمد ثبت‌شده بر اساس بازه. برای جلوگیری از پراکندگی اطلاعات مالی. شامل حسابداری رسمی، سود خالص، انبار مالی، اتصال بانکی یا سامانه مؤدیان نیست.	۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان توافق:	۱۵
☐ M02 تعمیرکاران و سرویس‌دهندگان	پرونده تعمیرکار داخلی / بیرونی، تخصص، تلفن، وضعیت همکاری و دسترسی متناسب؛ ارتباط پرونده با سوابق خدمت. برای انتخاب نیروی مناسب و حفظ تاریخچه همکاری. شامل حقوق‌ودستمزد، بیمه و رتبه‌بندی هوشمند نیست.	۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان توافق:	۷
☐ M03 سفارش خدمت و تخصیص نیرو	ثبت درخواست خدمت برای مشتری / قطعه، تاریخ برنامه‌ریزی، مسئول اصلی و گردش وضعیت ثابت: جدید، تخصیص‌یافته، در حال انجام، انجام‌شده و لغوشده؛ ثبت نتیجه و فهرست مأموریت مسئول. وابسته به M02. هزینه و دریافت مالی خدمت فقط با M01 مرتبط می‌شود. مسیریابی، GPS و بهینه‌سازی خودکار اعزام شامل نیست.	۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان توافق:	۱۲
☐ M04 تیکتینگ و پنل پشتیبانی مشتری	پنل وب مشتری با احراز هویت، ثبت تیکت، موضوع، اولویت، وضعیت، پاسخ رفت‌وبرگشتی و پیوست با محدودیت توافقی؛ ارجاع به کارشناس و نمایش تاریخچه به همان مشتری. برای مستندسازی درخواست و کاهش تماس‌های تکراری. چت بلادرنگ و تأمین اپراتور شامل نیست.	۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان توافق:	۱۰

پیشنهاد دیس‌وب: بسته «چرخه کامل خدمات»

پایه + M01 + M02 + M03 + M04 = ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان؛ زمان ترتیبی پیشنهادی: ۶۴ روز کاری. این ترکیب مشتری، قطعه، درخواست خدمت، نیروی اجرا، درآمد و سابقه پشتیبانی را در یک چرخه قابل پیگیری کنار هم قرار می‌دهد.

☐ پیشنهاد تخفیف تجمیعی پذیرفته شد: ۵٪ از جمع چهار ماژول فوق (۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان)، فقط در سفارش هم‌زمان هر چهار مورد. جمع پس از تخفیف: ۲۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان. اعمال تخفیف منوط به امضای صفحه مالی است؛ انتخاب این پیشنهاد جای تیک‌زدن ماژول‌ها را نمی‌گیرد.

برای شروع مرحله‌ای: پایه را ابتدا تحویل بگیرید؛ سپس M02 و M03 را برای نظم اعزام اضافه کنید. در صورت اهمیت کنترل مطالبات، M01 اولویت بالاتری دارد. انتخاب کمتر به معنی کاهش کیفیت پایه نیست.

تأیید این صفحه و انتخاب‌های آن — امضا / مهر مجری: ..... امضا / مهر کارفرما: .....

پیوست فنی پ / خدمات اختیاری ـ بدون انتخاب پیش‌فرض

گزینه‌های تکمیلی؛ متناسب با رشد مجموعه

انتخاب / ماژول	دامنه و وابستگی	پیشنهاد / مبلغ نهایی	روز کاری افزوده
☐ M05 گفت‌وگوی آنلاین	چت متنی بلادرنگ مشتری و اپراتور، نگهداری تاریخچه و تبدیل گفتگو به تیکت؛ وابسته به M04 و زیرساخت WebSocket سازگار یا سرویس ثالث. شامل تماس صوتی / تصویری، ربات یا پاسخ‌گویی ۲۴ساعته انسانی نیست؛ هاست اشتراکی فعلی ممکن است کافی نباشد.	۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان توافق:	۱۰
☐ M06 نقش‌های قابل تعریف	ساخت، ویرایش و تخصیص نقش‌های دلخواه از مجوزهای موجود و یک قاعده روشن برای جمع نقش و مجوز مستقیم؛ حداکثر ۵ نقش اولیه تنظیم می‌شود. وابسته به پایه؛ کنترل دسترسی سطح شعبه / ردیف داده شامل نیست.	۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان توافق:	۵
☐ M07 هویت بصری سراسری	تعریف یک رنگ اصلی سفارشی، ذخیره سمت سرور و اعمال پیش‌فرض مشترک برای کاربران؛ حفظ حالت روشن / تیره. شامل طراحی لوگو، بازطراحی کامل صفحات یا چند برند مستقل نیست.	۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان توافق:	۴
☐ M08 یادآور سرویس	تعریف موعد سرویس برای قطعه مشتری، فهرست سررسیدها و ارسال زمان‌بندی‌شده یک الگوی پیامک با ثبت نتیجه و کنترل ارسال تکراری؛ نیازمند Cron و خط پیامک آماده. حداکثر ۳ الگوی یادآوری توافقی؛ ارسال ایمیل و واتساپ شامل نیست.	۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان توافق:	۶
☐ M09 گزارش مدیریتی تکمیلی	حداکثر ۵ گزارش با فیلتر و خروجی اکسل؛ هر گزارش یک جدول / نمودار بر پایه داده موجود: مانند خدمت باز، عملکرد تعمیرکار و دریافت ثبت‌شده. فهرست دقیق پیش از شروع تأیید می‌شود. داده مالی به M01 و عملکرد نیرو به M02 و M03 وابسته است. BI مستقل و پیش‌بینی هوشمند شامل نیست.	۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان توافق:	۷
☐ M10 پرداخت اینترنتی	اتصال یک درگاه ریالی، ثبت تراکنش، تأیید سمت سرور و کنترل ثبت تکراری برای صورتحساب؛ وابسته به M01 و برای پرداخت مشتری از پنل، M04. دریافت مجوز پذیرندگی با کارفرما؛ تسویه چندذی‌نفعی، کیف پول و اتصال مؤدیان شامل نیست.	۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان توافق:	۶

استثنای عمومی گزینه‌ها: اپلیکیشن مستقل موبایل، حسابداری جامع، چندمستأجری، چندشرکتی / چندشعبه‌ای، انتقال داده نامنظم، API اختصاصی دیگر، پیامک انبوه تبلیغاتی و تضمین رتبه جست‌وجو خارج از این پیشنهادند.

تأیید این صفحه و انتخاب‌های آن — امضا / مهر مجری: ..... امضا / مهر کارفرما: .....

پیوست مالی / همه مبالغ این صفحه به تومان است

کاربرگ مالی و تأیید سفارش

قیمت‌های پیشنهادی صرفاً مبنای مذاکره‌اند. تنها مبالغ نهایی این صفحه و ردیف‌های امضاشده ملاک تعهد مالی است. اعتبار پیشنهاد: ۱۰ روز تقویمی از تاریخ ارائه؛ پس از امضا، قیمت دامنه ثابت بدون الحاقیه تغییر نمی‌کند. تاریخ ارائه پیشنهاد: ..... / ..... / ..... .

عنوان	مبلغ نهایی مورد توافق
A · بسته پایه MVP	..... تومان
B · جمع ماژول‌های انتخاب‌شده M01 تا M10	..... تومان
کد ماژول‌های قطعی سفارش	.....
C · تخفیف توافقی ـ صفر مگر در صورت تکمیل	..... تومان
D · خدمات یک‌باره اضافیِ دارای شرح امضاشده ـ در غیر این صورت صفر	شرح: ..... مبلغ: ..... تومان
مبلغ خالص توسعه: T = A + B − C + D	..... تومان
مالیات و عوارض ارزش افزوده، فقط در صورت شمول قانونی و صورتحساب معتبر	نرخ قانونی قابل اعمال: .....٪ مبلغ: ..... تومان
مبلغ نهایی قابل پرداخت توسعه، با احتساب موارد فوق	به عدد: ..... تومان	معادل ریال: .....
مبلغ نهایی به حروف	....
S01 · نگهداری سالانه، فقط اگر انتخاب شده است؛ جدا از T	..... تومان؛ مالیات در صورت شمول جداگانه

تأیید این صفحه و انتخاب‌های آن — امضا / مهر مجری: ..... امضا / مهر کارفرما: .....

شرایط مالی تکمیلی / پشتیبانی، جدا از توسعه

پرداخت مرحله‌ای و نگهداری اختیاری

ماده ۳ ـ شرایط پرداخت

مرحله / سهم از مبلغ توسعه	شرط مطالبه	مبلغ / موعد توافقی
۱ · پیش‌پرداخت ۴۰٪	پس از امضا و پیش از رزرو ظرفیت و شروع اجرا	..... / .....
۲ · میان‌کار ۳۰٪	ارائه نسخه قابل آزمون پایه و تأیید معیارهای مربوط	..... / .....
۳ · آمادگی تحویل ۲۰٪	ارائه تمام ماژول‌های منتخب و رفع ایرادهای مانع پذیرش در محیط آزمایشی	..... / .....
۴ · تسویه ۱۰٪	پذیرش نهایی یا پذیرش موضوع ماده ۶؛ پیش از انتقال نهایی سورس و دسترسی‌ها	..... / .....

حساب مجری: بانک ..... شبا IR..... به نام ..... . هر تغییر حساب با تأیید مکتوب نماینده مجاز معتبر است. چک فقط با توافق جداگانه، ثبت معتبر و وصول در سررسید، پرداخت محسوب می‌شود؛ امضای نماینده شرکت به‌تنهایی ضمانت شخصی او نیست.

تکالیف مالیاتی و بیمه‌ای هر طرف طبق قانون با همان طرف است. کسور الزامی فقط با مستند قانونی اعمال و رسید آن تحویل می‌شود؛ مالیات یا کسور غیرقابل انتقال، با این قرارداد به طرف دیگر منتقل نمی‌گردد. هزینه دامنه، هاست، پیامک، درگاه، سرویس بلادرنگ و مجوز ثالث خارج از T است.

> نمونه محاسبه بدون مالیات: پایه تنها ۹۵ میلیون؛ پایه و چهار ماژول اصلی ۲۴۵ میلیون؛ همان بسته با تخفیف مورد توافق ۲۳۷٫۵ میلیون تومان. نمونه‌ها سفارش قطعی نیستند. هر قلم خط‌خورده یا اصلاح‌شده باید پاراف شود.

☐ S01 ـ نگهداری و پشتیبانی سالانه؛ مستقل از توسعه

پیشنهاد: ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان برای ۱۲ ماه، شامل ۲۴ ساعت کار تخصصی در کل دوره، حداکثر ۴ ساعت در ماه؛ پایش و بررسی بکاپ ماهانه در صورت تأمین زیرساخت و دسترسی. ساعت مصرف‌نشده فقط تا پایان همان دوره باقی می‌ماند. ساعات اضافی با نرخ توافق‌شده و تأیید قبلی محاسبه می‌شود. توسعه قابلیت جدید از این سهم کسر نمی‌شود و سفارش مستقل می‌خواهد.

مبلغ نهایی سالانه: ..... تومان | تاریخ شروع: ..... | ساعات توافقی: .....
انتخاب S01، به جمع یک‌باره توسعه اضافه نمی‌شود؛ مبلغ آن جداگانه و پیش از شروع دوره پرداخت می‌گردد.

تأیید این صفحه و انتخاب‌های آن — امضا / مهر مجری: ..... امضا / مهر کارفرما: .....

مواد اجرایی / کنترل پیشرفت و تغییرات

زمان‌بندی، تعهدات و پذیرش مرحله‌ای

ماده ۴ ـ مدت و شروع اجرا

۴ـ۱. مدت نهایی توافق‌شده: ..... روز کاری. پیشنهاد پایه ۲۰ روز و زمان هر ماژول، افزوده جدول مربوط است. جمع پیشنهادی ترتیبیِ موارد منتخب: ..... روز کاری؛ اجرای موازی فقط با برنامه مکتوب مجری. روز کاری در این قرارداد شنبه تا چهارشنبه، به‌استثنای تعطیلات رسمی ایران است.

۴ـ۲. شروع مدت پس از امضای قرارداد و پیوست‌ها، وصول پیش‌پرداخت و تحویل اطلاعات لازم مرحله اول است. مجری حداکثر ظرف ۲ روز کاری، تاریخ شروع و فهرست وابستگی‌ها را اعلام می‌کند. تاریخ شروع: .....؛ تاریخ هدف تحویل: ..... .

نقطه کنترل	مدرک / شرط پایان
تثبیت دامنه و نمونه ظاهر	تأیید انتخاب ماژول‌ها، فرم‌ها، وابستگی‌ها و حداکثر دو دور اصلاح جزئی ظاهر
تحویل آزمایشی پایه	اجرای موارد B01 تا B08 و ارائه دسترسی آزمایشی
تحویل توسعه‌ها	ارائه هر ماژول منتخب با سناریوی آزمون مصوب
پذیرش و استقرار	صورت‌جلسه، تسویه، استقرار یک نوبت، آموزش و تحویل اقلام ماده ۹

ماده ۵ ـ همکاری کارفرما و مدیریت تغییر

۵ـ۱. کارفرما حداکثر ظرف ۳ روز کاری پس از درخواست مکتوب، لوگو، اطلاعات مجاز نمونه، دسترسی امن هاست، حساب پیامک و تصمیم لازم را فراهم می‌کند. صحت، مجوز استفاده و قانونی‌بودن داده‌ها و محتوا با کارفرماست. مجری از اطلاعات فقط برای اجرای همین قرارداد استفاده می‌کند.

۵ـ۲. تأخیر مؤثر کارفرما به اندازه اثر واقعی و مستند بر مسیر اجرا به مدت افزوده می‌شود. اگر توقف از ۱۰ روز کاری بیشتر شد، حداکثر ۳ روز کاری برای بازبرنامه‌ریزی با اعلام مکتوب افزوده می‌شود؛ این افزوده برای هر روز تأخیر تکرار نمی‌شود.

۵ـ۳. تغییر فرم، گزارش، گردش کار یا طرح تأییدشده فقط با فرم تغییر صفحه ۱۱، تعیین قیمت و اثر زمانی و امضای مجاز اجرا می‌شود. نرخ پیشنهادی خدمات خارج از دامنه: هر ساعت ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان؛ نرخ نهایی: ..... تومان. صرف گفت‌وگو یا درخواست، مجوز انجام کار یا بدهی جدید نیست.

۵ـ۴. پس از توقف بیش از ۴۵ روز تقویمی، ادامه بخش اجرانشده منوط به توافق مکتوب درباره برنامه و هزینه باقی‌مانده است؛ افزایش یک‌طرفه مبلغ مجاز نیست. در نبود توافق، تسویه طبق ماده ۱۲ انجام می‌شود.

ماده ۶ ـ آزمون و پذیرش

کارفرما برای هر تحویل ۵ روز کاری فرصت دارد ایرادهای مستند و مرتبط با دامنه را یکجا اعلام کند. مجری ایراد مانع پذیرش را رفع و دوباره تحویل می‌دهد؛ درخواست جدید مانع پذیرش خروجی منطبق نیست. اگر پاسخی نرسید، مجری یادآوری می‌کند و ۳ روز کاری دیگر مهلت می‌دهد؛ سکوت پس از این مهلت یا بهره‌برداری تجاری از همان بخش، پذیرش مرحله‌ای و سررسید قسط آن محسوب می‌شود، نه اسقاط حق رفع عیب پنهان یا تضمین. ایراد جزئیِ بدون اختلال در کار اصلی در فهرست باز با موعد رفع ثبت می‌شود.

تأیید این صفحه و انتخاب‌های آن — امضا / مهر مجری: ..... امضا / مهر کارفرما: .....

پرداخت، مالکیت و تضمین کیفیت

ماده ۷ ـ تأخیر در پرداخت و تعلیق

۷ـ۱. پس از سررسید قسطِ بدون اختلاف مستند، مجری اخطار می‌دهد. اگر ظرف ۵ روز کاری پرداخت نشود، می‌تواند اجرای بخش‌های پرداخت‌نشده و خدمات اختیاری آینده را با اعلام مکتوب معلق کند. ادامه برنامه پس از وصول و بازبرنامه‌ریزی انجام می‌شود.

۷ـ۲. وجه التزام تأخیر، در صورت توافق صریح: ☐ ندارد ☐ روزانه ۰٫۰۵٪ مبلغ همان قسط معوق، از پایان مهلت اخطار، با سقف ۵٪ همان قسط. این وجه برای همان عنوان با خسارت دیگری جمع نمی‌شود و تابع قواعد آمره و تشخیص مرجع صالح است. خانه انتخاب‌نشده به معنی عدم توافق بر وجه التزام است.

۷ـ۳. مجری تا تسویه می‌تواند تحویل نهایی سورس و مجوز بخش پرداخت‌نشده را نگه دارد؛ اما مجاز به حذف داده، ایجاد درِ پشتی، تغییر مخفیانه رمز یا قطع عمدی سامانه عملیاتی کارفرما برای وصول طلب نیست. داده‌های کارفرما هیچ‌گاه وثیقه بدهی تلقی نمی‌شود.

ماده ۸ ـ مالکیت و مجوز بهره‌برداری

۸ـ۱. مالکیت داده‌ها و اسناد تجاری کارفرما در تمام مراحل با کارفرماست. پس از تسویه، مجوز دائمی، غیرانحصاری استفاده و اصلاح نسخه تحویلی برای عملیات داخلی یک مجموعه و یک دامنه به کارفرما داده می‌شود؛ انتقال، فروش مجدد یا ارائه تجاری آن به اشخاص دیگر نیازمند توافق جداگانه است.

۸ـ۲. سورس قابل ویرایش نسخه تحویلی، تنظیمات نمونه، فایل‌های قفل وابستگی و راهنمای ساخت پس از تسویه در مبلغ پایه تحویل می‌شود؛ کدها رمزگذاری اجباری نمی‌شوند. هسته و اجزای از پیش موجود، ابزارها و دانش فنی عمومی مجری در مالکیت وی باقی می‌ماند. کارفرما حق نگهداری و اصلاح نسخه خود را دارد، نه ادعای انحصار کل هسته.

۸ـ۳. حقوق و مجوزهای کتابخانه‌های ثالث مستقل است و باید رعایت شود. انتقال انحصاری حقوق مادی کل محصول، با این قرارداد انجام نمی‌شود. انتشار نام، لوگو، تصویر داده یا معرفی کارفرما در نمونه‌کار فقط با رضایت مکتوب وی مجاز است؛ نشان توسعه‌دهنده در رابط با توافق: ☐ نمایش متعارف ☐ بدون نشان.

ماده ۹ ـ اقلام تحویل

یک بسته نصب عمومی و خصوصی، سورس نسخه توافق‌شده، فایل نمونه محیط بدون رمزهای دیگر مشتریان، راهنمای ساخت محلی و نصب، دسترسی مدیر ارشد، مستند انتخاب ماژول‌ها، جلسه آموزش و صورت‌جلسه تحویل. حساب دامنه، هاست، پیامک و درگاه باید متعلق به کارفرما باشد؛ رمزهای موقت پس از تحویل تعویض می‌شوند.

ماده ۱۰ ـ رفع اشکال و خدمات نگهداری

۱۰ـ۱. تضمین رفع خطای قابل بازتولید و مغایر دامنه، ۶۰ روز تقویمی از پذیرش نهایی است؛ برای بخش‌هایی که زودتر عملیاتی و پذیرفته شده‌اند از پذیرش همان بخش. خطای بحرانی در ساعات کاری حداکثر ظرف یک روز کاری بررسی اولیه و برای رفع آن برنامه اعلام می‌شود؛ این مهلت، تضمین حل قطعی نیست.

۱۰ـ۲. هزینه ناشی از تغییر دلخواه، آموزش مجدد، داده نادرست، اختلال سرویس ثالث یا تغییر غیرمجاز بیرونی شامل تضمین نیست. تغییر شخص ثالث فقط همان بخش و ایراد مرتبط را از تضمین خارج می‌کند، نه همه سامانه. خدمات S01 در صورت انتخاب، زمان پاسخ اولیه بحرانی را به ۴ ساعت کاری کاهش می‌دهد؛ پوشش ۷×۲۴ و تضمین دسترس‌پذیری مستقل نیست.

تأیید این صفحه و انتخاب‌های آن — امضا / مهر مجری: ..... امضا / مهر کارفرما: .....

محرمانگی، مسئولیت و خاتمه همکاری

ماده ۱۱ ـ امنیت، اطلاعات و حدود مسئولیت

۱۱ـ۱. طرفین اطلاعات فنی، مالی، داده مشتری و دسترسی‌ها را محرمانه نگه می‌دارند و فقط به اشخاص لازم برای اجرا و با تعهد محرمانگی می‌دهند. افشای الزامی قانونی و اطلاعات عمومی از این تعهد مستثناست. محرمانگی تا ۳ سال پس از پایان و درباره رمزها و اسرار تجاری تا زمانی که ماهیت محرمانه دارند ادامه دارد.

۱۱ـ۲. مجری کنترل دسترسی و اقدامات امن متعارف را در دامنه کار رعایت می‌کند و در رخداد امنیتی مرتبط با خدمات خود، بدون تأخیر ناموجه به کارفرما اطلاع می‌دهد. امنیت مطلق تضمین نمی‌شود؛ این بند مسئولیت ناشی از تقصیر قابل انتساب مجری را از بین نمی‌برد. نگهداری زیرساخت، تمدید SSL، مدیریت کاربران و بکاپ عملیاتی با کارفرماست مگر S01 یا توافق جداگانه خلاف آن را تعیین کند.

۱۱ـ۳. مسئولیت مالی قراردادی هر طرف برای خسارت مستقیم اثبات‌شده، تا سقف مبلغ دریافتی مجری در همین قرارداد است؛ این محدودیت درباره تقلب، رفتار عمدی، نقض محرمانگی قابل انتساب و موارد منع‌شده به حکم قانون اعمال نمی‌شود. منافع احتمالی و خسارت غیرمستقیم، جز در موارد الزامی قانون، قابل مطالبه قراردادی نیست. خطاهای مستقل زیرساخت یا سرویس ثالث تنها در حد تقصیر اثبات‌شده مجری به او منتسب می‌شود. این سقف شامل اصل مطالبات قراردادی، استرداد وجوه یا تحویل داده و اموال طرف دیگر نمی‌شود.

ماده ۱۲ ـ فسخ، انصراف و تسویه

۱۲ـ۱. نقض اساسی تعهد با اخطار مکتوب و مهلت ۱۰ روز کاری برای رفع مطرح می‌شود. پس از انقضای مهلت و رفع‌نشدن، طرف زیان‌دیده حق فسخ بخش انجام‌نشده را دارد. در اختلاف درباره یک بخش، تعهدات مستقل بدون اختلاف تا حد امکان ادامه می‌یابد.

۱۲ـ۲. در انصراف کارفرما بدون تقصیر مجری، مبلغ خدمات انجام‌شده بر اساس مراحل و مستندات پیشرفت و هزینه‌های غیرقابل برگشتِ قبلاً تأییدشده تسویه می‌شود؛ افزون بر آن، وجه التزام لغو برابر ۱۰٪ ارزش خالص بخش اجرانشده است، مشروط به عدم منع قانونی. پیش‌پرداخت از این بدهی کسر و مازاد ظرف ۱۰ روز کاری مسترد می‌شود؛ دریافت دوباره بابت یک کار یا ضبط خودکار تمام وجوه مجاز نیست.

۱۲ـ۳. در خاتمه به علت نقض مجری، فقط بخش قابل استفاده و منطبقِ تحویلی با تأیید یا نظر کارشناس تسویه و مانده وجوهِ بابت کار انجام‌نشده مسترد می‌شود. ظرف ۵ روز کاری، خروجی استاندارد داده و دسترسی‌های متعلق به کارفرما تحویل می‌شود؛ تحویل سورس و مجوز بخش تسویه‌شده طبق ماده ۸ است.

ماده ۱۳ ـ حوادث خارج از اختیار و ارتباطات

مانع خارجیِ خارج از کنترل متعارف، پس از اعلام و ارائه اثر قابل بررسی، اجرای تعهد متأثر را معلق می‌کند؛ تعهدات مالیِ قبلاً سررسیدشده از بین نمی‌رود. اگر مانع بیش از ۴۵ روز تقویمی ادامه یافت، هر طرف می‌تواند بخش باقی‌مانده را با تسویه ماده ۱۲ خاتمه دهد. افزایش عادی هزینه یا کمبود نقدینگی قوه قهریه نیست.

مکاتبات اجرایی از کانال‌های معرفی‌شده ماده ۱، با امکان انتساب و اثبات وصول، معتبر است؛ اخطار فسخ و مطالبه رسمی تابع تشریفات قانونی قابل اعمال نیز خواهد بود. تغییر نشانی باید ظرف ۳ روز کاری اطلاع داده شود. سکوت در پیام‌رسان، به‌تنهایی امضای الحاقیه مالی نیست.

ماده ۱۴ ـ اختلاف و اعتبار قرارداد

اختلاف ابتدا ظرف ۱۰ روز کاری مذاکره می‌شود؛ سپس در صورت توافق جداگانه و تعیین داور، به داوری و در غیر این صورت به مرجع قضایی صالح طبق قانون ارجاع می‌شود. هیچ صلاحیت قضایی یا حق قانونی غیرقابل اسقاط با عبارت کلی ساقط نمی‌شود. بطلان یک بند، سایر بندهای مستقل را باطل نمی‌کند. این قرارداد در ۱۲ صفحه و دو نسخه همسان تنظیم شده است؛ تمام انتخاب‌ها و اصلاحات باید پاراف شوند و موارد خالی پیش از امضا تکمیل یا خط زده شوند.

نام و سمت مجری: ..... امضا و مهر: .....

نام و سمت کارفرما: ..... امضا و مهر: .....

پیوست آزمون / امضا پس از آزمون ـ نه در زمان شروع قرارداد

چک‌لیست پذیرش و مشخصات محیط تحویل

نسخه / شناسه تحویل: ..... دامنه: ..... تاریخ آزمون: .....

مسیر عمومی: .....

مسیر خصوصی: .....

محیط مبنا: وب فارسی و راست‌به‌چپ، Chrome و Edge پایدار زمان تحویل و مرورگر موبایل متعارف؛ PHP حداقل 8.4.1 سازگار با lock تحویلی، افزونه‌های لازم، MySQL 8 یا نسخه مورد آزمون و تأیید، Apache / LiteSpeed با HTTPS، rewrite و عدم تداخل افزونه بومی psr/PsrExt. پشتیبانی مرورگر منسوخ، نصب زیرمسیر URL و تعویض معماری هاست خارج از پایه است.

ردیف	آزمون / معیار پذیرش	نتیجه و توضیح
۱	ورود و خروج، بازیابی وضعیت ورود و جلوگیری از دسترسی کاربر غیرفعال	☐ قبول ☐ ایراد: .....
۲	ثبت و ویرایش مشتری نمونه؛ جست‌وجو؛ ورود ۲۰ ردیف معتبر از الگوی اکسل و خروجی قابل بازگشایی؛ گزارش یک ردیف نامعتبر	☐ قبول ☐ ایراد: .....
۳	ثبت قطعه، تخصیص سریال به مشتری؛ جلوگیری از سریال تکراری و ثبت تاریخچه خدمت	☐ قبول ☐ ایراد: .....
۴	محدودیت API و رابط با مجوز مستقیم؛ کاربر فاقد مجوز نتواند عملیات حفاظت‌شده انجام دهد	☐ قبول ☐ ایراد: .....
۵	تغییر نام و لوگو، روشن / تیره و رنگ‌های آماده؛ ذخیره انتخاب مرورگر مطابق دامنه پایه	☐ قبول ☐ ایراد: .....
۶	ارسال یک پیامک و یک OTP واقعی به شماره آزمایشی مجاز، پس از تأمین خط / شارژ؛ حالت Sandbox در بهره‌برداری خاموش	☐ قبول ☐ مشروط به ثالث
۷	دسترسی صحیح داشبورد و پنل مدیریت؛ بارگذاری فایل‌های ظاهری و تازه‌سازی مسیرهای وب	☐ قبول ☐ ایراد: .....
۸	کارکرد مسیر خصوصی مستقل و آپلود عمومی؛ عدم دسترسی وب به .env و تنظیم مسیر؛ APP_DEBUG=false و حذف ابزار نصب	☐ قبول ☐ ایراد: .....
۹	آزمون هر ماژول منتخب: یک سناریوی موفق و یک کنترل دسترسی / اعتبارسنجی مطابق دامنه صفحات ۳ و ۴؛ نتیجه جداگانه ثبت شود	کد / نتیجه: .....
۱۰	تحویل بسته و سورس توافقی، راهنما، آموزش، دسترسی‌ها و نمونه بازیابی داده در حدود زیرساخت تأمین‌شده	☐ قبول ☐ ایراد: .....

این آزمون، سنجش کارکرد قراردادی است؛ تعهد به ظرفیت نامحدود، تعداد کاربر هم‌زمان، زمان پاسخ مشخص، تست نفوذ تخصصی یا گواهی امنیت ایجاد نمی‌کند. هر معیار ظرفیت / بار باید با سناریو، داده، زیرساخت و هزینه در الحاقیه مشخص شود.

ایراد بحرانی = توقف ورود یا فرایند اصلیِ سفارش‌شده، از دست‌رفتن قابل بازتولید داده یا نقض دسترسی قابل انتساب. ایراد جزئی = مغایرت محدود بدون توقف فرایند اصلی. درخواست قابلیت متفاوت، ایراد محسوب نمی‌شود.

فهرست ایرادهای باز و موعد رفع: .....

.....

موارد وابسته به کارفرما / سرویس ثالث و مسئول پیگیری: .....

تأیید این صفحه و انتخاب‌های آن — امضا / مهر مجری: ..... امضا / مهر کارفرما: .....

پیوست کنترل تغییرات / تکمیل در زمان درخواست

فرم درخواست تغییر و سفارش تکمیلی

فرم ۱ ـ درخواست تغییر / سفارش تکمیلی

شماره تغییر: ..... تاریخ: ..... مرتبط با قرارداد: ..... درخواست‌کننده: .....

شرح دقیق تغییر و دلیل: .....

.....

خروجی و معیار پذیرش: .....

وابستگی‌ها و موارد خارج از دامنه: .....

اثر مالی	اثر زمانی و شرط شروع
مبلغ خالص افزوده / کاهشی: ..... تومان مالیات در صورت شمول: ..... تومان نحوه پرداخت:	افزوده / کاهش مدت: ..... روز کاری تاریخ هدف اصلاح‌شده: ..... شروع فقط پس از تأیید مجاز و پرداخت توافقی

☐ تأیید شد ☐ رد شد ☐ نیازمند بررسی بیشتر

امضای مجاز کارفرما: ..... امضای مجاز مجری: .....

پیوست تحویل / فقط پس از بررسی خروجی تکمیل شود

صورت‌جلسه پذیرش و تحویل نهایی

فرم ۲ ـ صورت‌جلسه پذیرش و تحویل نهایی

تاریخ تحویل: ..... نسخه / شناسه: ..... ماژول‌های تحویلی: .....

جمع مبلغ نهایی قرارداد و تغییرات: ..... تومان؛ دریافتی: ..... تومان؛ مانده: ..... تومان. صرف امضای این فرم، رسید دریافت مبلغ پرداخت‌نشده نیست.

وضعیت: ☐ پذیرش کامل ☐ پذیرش با ایرادهای جزئی و موعد رفع ☐ عدم پذیرش مستند

مستند عدم پذیرش / ایرادهای باز و موعد رفع: .....

.....

اقلام تحویل	وضعیت / توضیح
آزمون صفحات ۲ تا ۴ و چک‌لیست صفحه ۱۰	☐ انجام شد ☐ استثنا: .....
بسته نصب و سورس نسخه توافقی پس از تسویه	☐ تحویل شد ☐ موعد: .....
دسترسی مدیر، آموزش و راهنما	☐ تحویل شد ☐ موعد: .....
حذف ابزار نصب و تعیین مسئول بکاپ	☐ انجام شد مسئول: .....
شروع تضمین ۶۰روزه / پایان	از ..... تا .....
نگهداری S01 در صورت انتخاب	شروع: ..... پایان: .....

نام و سمت نماینده مجاز مجری: ..... امضا و مهر: .....

نام و سمت نماینده مجاز کارفرما: ..... امضا و مهر: .....

> کنترل پیش از امضا: هویت و اختیار طرفین، تیک گزینه‌ها، مبالغ و واحد پول، جمع مالی، مدت نهایی، کانال مکاتبات و وضعیت مالیات تکمیل شود. صورت‌جلسه تحویل را پیشاپیش امضا نکنید.